

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3829/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซมปีโก้ คอมเมอร์เชียล กับพวก
นาย อุดลย์ โรจน์วิทย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 120, มาตรา 119

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

การกระทำเพื่อป้องกันสิทธิโดยพึงสถาบันของรัฐโดยสุจริตเช่น การแจ้งความร้องทุกข์ การฟ้องคดีต่อศาล จะต้องกระทำโดยสุจริต มิใช่อาศัยสถาบันของรัฐเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งอีกฝ่ายหนึ่ง การที่จำเลยต่อสู้หรือฟ้องคดีต่อศาลหรือแจ้งความร้องทุกข์ฝ่ายโจทก์ว่า โจทก์กับพวกบุกรุกที่ดินของจำเลยนั้นจะต้องมีมูลความจริงอยู่ว่าจำเลยน่าจะมีกรรมสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้างจริง มิเช่นนั้นแล้วจำเลยย่อมจะต้องเสี่ยงต่อความรับผิดชอบหากศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่กล่าวอ้าง เมื่อศาลฎีกาได้พิพากษาในคดีแพ่งเรื่องก่อนว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 เป็นบริวารของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล. ไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท คดีถึงที่สุด จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในการในการกระทำความผิดกล่าวของตน เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับรองกรรมสิทธิ์ของโจทก์ไว้ครบถ้วนแล้ว แม้อาศัยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาจำเลยที่ 1 ลงประกาศหนังสือพิมพ์ มีข้อความกล่าวหาโจทก์ทั้งสามโดยระบุชื่อโจทก์ทั้งสามว่า "บุกรุกที่ดินของจำเลยที่ 1 ถูกจำเลยที่ 1 ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาและยังขู่มิให้บุคคลภายนอกจับจองหรือซื้ออาคารของโจทก์ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน"เช่นนี้เป็นการขัดแย้งต่อคำสั่งของศาลชั้นต้นและมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่โจทก์ทั้งสามทางชื่อเสียงความเชื่อถือ และธุรกิจการค้า การประกาศหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามโดยขัดแจ้งอีกกรณีหนึ่ง ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสามได้กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งหกร่วมกันให้การมาในคำให้การฉบับเดียวกัน ยอมรับว่าได้ร่วมกันกระทำต่อโจทก์ แต่ได้กระทำโดยสุจริต จำเลยที่ 5 จำเลยที่ 6 ไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าไม่ได้ร่วมกระทำกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 5 จำเลยที่ 6 ไม่ได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามจึงเป็นการวินิจฉัยคดีนอกคำให้การของจำเลยที่ 5 จำเลยที่ 6

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนางอิงครัตน์ สมุทรโคจร โจทก์ที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อต้นปี 2525 โจทก์ทั้งหมดได้ร่วมกันลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์อาคารชุดและตึกชุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 10 ชั้น ในที่ดินของโจทก์เพื่อจัดสรรขายหากำไร ใช้เงินหมุนเวียนในกิจการนี้

ประมาณ 80,000,000 บาท โดยขอกู้จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และธนาคารต่าง ๆ มาใช้จ่ายในการก่อสร้าง เป็นส่วนใหญ่ ในอัตราดอกเบี้ยสูงทุกเดือน ขณะนี้โจทก์ทั้งสามได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินจำนวน 7 ห้อง ไปถึง 4 ชั้น แล้ว ราคาประมาณ 28,000,000 บาท และได้ยกป้ายประกาศโฆษณาขายอาคารพาณิชย์และอาคารชุดพร้อมที่ดินในที่ดินริมถนนนานาเหนือเพื่อจูงใจประชาชน จำเลยทั้งหมดเป็นแม่ลูกกันอาศัยอยู่ในที่ดินเขต ติดต่อกับที่ดินของโจทก์ ได้ร่วมกันจงใจใช้สิทธิไม่สุจริตสมคบกันทำการก่อกวนขัดขวางกลั่นแกล้งโจทก์ทั้ง สาม เพื่อไม่ให้โจทก์ทั้งสามเข้าทำประโยชน์ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของโจทก์ได้สะดวกโดยจำเลย ทั้งหมดใช้ชื่อจำเลยที่ 1 ไปแจ้งความกล่าวหาว่าคนของโจทก์บุกรุกเข้าไปในที่ดินดังกล่าว แต่ศาลอาญายกฟ้อง คดีถึงที่สุด ครั้นเดือนกุมภาพันธ์ 2525 จำเลยทั้งหมดก็ได้แจ้งความว่าคนของโจทก์กับพวกบุกรุกและทำให้ เสียทรัพย์อีก 10 กว่าครั้ง แต่ตำรวจไม่ดำเนินคดีให้ จำเลยจึงได้ฟ้องโจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับพวกเป็นคดีอาญา อีก แต่ศาลอาญายกฟ้อง นอกจากนี้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ยังไปยื่นคำนำไม่ยอมรื้อย้ายครัวและโรงเก็บของใน ที่ดินของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ต่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่แพ็คคดีอีกจำเลยทั้งหมดยังได้ไปยื่นคำนำไม่ให้เขต พระโขนงออกใบอนุญาตให้โจทก์ทั้งหมดปลูกสร้างอาคารในที่ดิน แต่ไม่ได้ผลนอกจากนั้นเมื่อต้นเดือนเมษายน 2525 จนถึงบัดนี้จำเลยได้สมคบกันเขียนแผ่นป้ายประกาศโฆษณาด้วยข้อความว่าที่ดินผืนนี้มีคดีพิพาทเรื่อง กรรมสิทธิ์ติดไว้หลายแห่งริมถนนนานาเหนือและที่อื่นใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าโจทก์ไม่มีสิทธิใน ที่ดิน เมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2525 จำเลยทั้งหมดได้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนซึ่งข้อความที่ไม่เป็นความจริงและหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ทั้งสาม ระบุน ข้อความขู่เข็ญจะดำเนินคดีแก่ผู้มาจองผู้จะซื้อและหรือผู้ซื้ออาคารพาณิชย์ และอาคารชุดของโจทก์พร้อมทั้ง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้เพื่อให้ประชาชนติดต่อสอบถามโดยเจตนาจะได้แนะนำและพุดคุยทางโทรศัพท์ไม่ให้ ผู้คนมาซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ของโจทก์ การกระทำต่าง ๆ ของจำเลยทั้งหกเป็นการจงใจทำให้โจทก์ ทั้งหมดเสียหาย เพราะเป็นมูลเหตุโดยตรงที่ทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้จอง ผู้จะซื้อ และหรือผู้ซื้อสิ่งปลูกสร้าง พร้อมที่ดิน เลิกจอง เลิกซื้อไปมากราย ทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวของโจทก์เสื่อมค่าทำให้โจทก์ทั้งสามเสียชื่อเสียง และเสียหายแก่การทำมาหาได้ คนทั่วไปเข้าใจผิดขาดความเชื่อถือโจทก์ขาดการสนับสนุนทางการเงินจน อาจทำให้เจ้าหนี้ผู้เป็นนายทุนโครงการก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่นเร่งรัดหนี้สิน ทำให้โจทก์ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทัน กำหนด ถือว่าจำเลยทั้งหมดทำละเมิดโจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งหมดจึงต้องร่วมกันและแทนกันชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเพื่อการทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นเงิน 4,000,000 บาทเพื่อการที่ถูกขัดขวางก่อกวน ต่อต้าน โดยเจตนาร้ายไม่ให้โจทก์ทั้งสามเข้าไปใช้สิทธิทำประโยชน์ในที่ดินได้สะดวก เป็นเงิน 4,000,000 บาท เพื่อ ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญในอาชีพการจัดสรรขายที่ดินโดยเป็นปกติธุระของโจทก์ทั้งหมดเป็น เงิน 4,000,000 บาท เพื่อทรัพย์สินคือผลกำไรที่ควรได้รับการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 4,000,000 บาท รวมเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 16,000,000 บาทขอให้จำเลย ทั้งหมดร่วมกันและแทนกันชำระเงินค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ทั้งสาม และให้จำเลยร่วมกันและแทน กันชำระค่าทดแทนค่าเสียหายเป็นรายวันทุกวันในอัตราวันละ 50,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ

และคดีถึงที่สุด พร้อมกับทำลายแผ่นป้ายโฆษณาโดยสิ้นเชิงกับให้จำเลยเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นทั้งสองจำนวน

จำเลยทั้งหกให้การว่า โจทก์ที่ 1 มิใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโจทก์ที่ 2 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของโจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งหมดให้ชดเชยค่าเสียหาย โจทก์ที่ 3 มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท และอาคารที่กำลังก่อสร้างฟ้องของโจทก์บรรยายไม่ชัดแจ้งในสภาพข้อหาว่า จำเลยแต่ละคนกระทำการอย่างไร อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ และโจทก์เสียหายอย่างไรเป็นจำนวนเท่าใดที่จำเลยแต่ละคนต้องรับผิดชอบ จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมจำเลยทั้งหกไม่ได้กระทำการกลั่นแกล้งโจทก์ตามฟ้อง แต่ได้กระทำการโดยสุจริตและเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายของบ้านเมืองทั้งนี้เพราะเดิมที่ดินพิพาทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาตำบิไซ.บูมาริกัน หรือ เอ็ม.ที.เอส มาริกัน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ขายให้จำเลยที่ 4 ในราคาตารางวาละ 1,500 บาท และจะจดทะเบียนโอนให้เมื่อการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเสร็จสิ้นลง ผู้ขายได้ส่งมอบที่ดินและบ้านดังกล่าวให้จำเลยทั้งหมดเข้าครอบครองมาตั้งแต่ ปี 2506 เป็นต้นมา หลังจากมีการเลิกห้างหุ้นส่วนดังกล่าวแล้ว ในปี 2515 ผู้ชำระบัญชีได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินออก แล้วขายให้แก่โจทก์ที่ 3 แต่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อโจทก์ที่ 2 โดยไม่โอนที่ดินให้จำเลยที่ 4 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 จึงไม่ยอมให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โจทก์ที่ 2 ได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาตำบิไซ.บูมาริกันให้ส่งมอบที่ดินให้ ในที่สุดได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3023/2522 ของศาลชั้นต้น แล้วบังคับคดีตามยอมโดยบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ในฐานะบริวารของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวให้ออกจากที่ดินพิพาท จำเลยที่ 1 และที่ 4 ได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นว่า มิได้เป็นบริวาร แต่เป็นเจ้าของที่ดินโดยการเข้าครอบครองที่ดินโดยสงบเปิดเผย และสุจริตมาเกิน 10 ปี แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นบริวารของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาตำบิไซ.บูมาริกันผู้ขาย ให้ผู้ร้องทำการรื้อโรงครัวและโรงรถ หรือยอมให้ห้างหุ้นส่วนผู้ขายรื้อออกไป จำเลยที่ 1 และที่ 4 อุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดี ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ที่ 2 ได้ให้โจทก์ที่ 3 กับพวกบุกรุกเข้ามาในที่ดินพิพาทเข้าทำการรื้อโรงครัวโรงรถและปลูกสร้างอาคารบนที่ดิน จำเลยที่ 1 ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แต่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 กับพวกยังคงบุกรุกตลอดมา จำเลยที่ 1 จึงได้ฟ้องโจทก์ที่ 2 ที่ 3 กับพวกเป็นคดีอาญาในข้อหาบุกรุกด้วยตนเอง ศาลอาญาพิพากษาว่าคดีไม่มีมูลจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3023/2522 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 และที่ 4 ฎีกาขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และวันที่ 16 กันยายน 2525 จำเลยที่ 4 ได้ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาตำบิไซ.บูมาริกันกับพวกขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 11325/2525 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวจำเลยทั้งหมดจึงสามารถติดตั้งป้ายประกาศและประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้โดยสุจริต จำเลยทั้งหมดไม่ได้ขัดขวางการขายอาคารชุดของโจทก์ทางโทรศัพท์ เพียงแต่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเท่านั้น ไม่เป็นการละเมิดโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ จำนวน 400,000 บาท กับชำระค่าเสียหายในการที่จำเลยกระทำให้โจทก์ทั้งสามเสียประโยชน์แก่ทางทำมาหาได้เป็นเงิน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 2,400,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสี่ทำลายแผ่นป้ายโฆษณาโดยสิ้นเชิง และให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 5 และที่ 6

โจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้ยอมรับข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยเพียงแต่กล่าวอ้างว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตเท่านั้น และฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยได้ยื่นคำร้องต่อผู้คดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3023/2522 ของศาลชั้นต้นก็ดี จำเลยได้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าโจทก์กับพวกบุกรุกที่ดินของจำเลยก็ดี หรือการที่จำเลยได้ฟ้องคดีอาญากล่าวหาว่าโจทก์กับพวกบุกรุกที่ดินของจำเลยก็ดี เป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิโดยพึงสถาบันของรัฐโดยสุจริตนั้น เห็นว่าการแจ้งความร้องทุกข์และการฟ้องคดีต่อศาล จะต้องกระทำโดยสุจริตมิใช่อาศัยสถาบันของรัฐเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งอีกฝ่ายหนึ่งการที่จำเลยต่อสู้หรือฟ้องคดีต่อศาลหรือแจ้งความร้องทุกข์ฝ่ายโจทก์ว่าโจทก์กับพวกบุกรุกที่ดินของจำเลยนั้น จะต้องมีความจริงอยู่ว่า จำเลยน่าจะมีกรรมสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้างจริง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดแต่ความจริงจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินเพียงแปลงเดียวตามโฉนดเลขที่ 94095 เท่านั้น จำเลยอ้างว่าได้ที่ดินมาโดยการครอบครองปรปักษ์ แต่กลับปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ที่ดินแปลงดังกล่าวมาโดยซื้อจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาดำปีไซบูมาริกันขณะเดียวกันจำเลยก็นำสืบว่าจำเลยได้ทราบจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาดำปีไซบูมาริกันได้ขายที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่โจทก์ที่ 2 แต่ในการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องหรือแจ้งความร้องทุกข์ จำเลยกลับกล่าวอ้างว่าที่ดินซึ่งโจทก์ที่ 2 ซื้อไปโดยจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ถูกต้องนั้นเป็นที่ดินของจำเลย จำเลยยังได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นี้แจ้งความกล่าวหาโจทก์กับพวกรวมตลอดถึงผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อถมดินในที่ดินของโจทก์ที่ 2 ว่าบุกรุกที่ดินของจำเลยร่วมสืบ ๆ ครั้งแม้จำเลยใช้สิทธิทางศาลและทางพนักงานสอบสวน จำเลยย่อมจะนองเลืงต่อความรับผิดชอบศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่กล่าวอ้าง ดังนั้น เมื่อศาลฎีกาได้พิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3023/2533 ของศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นบริวารของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาดำปีไซบูมาริกัน ไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่ดินพิพาทคดีถึงที่สุด จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวของตน นอกจากนี้การที่จำเลยปิดประกาศโฆษณาไว้ที่บริเวณบ้านเลขที่ 44 ของจำเลยด้านถนนนานาเหนือป้ายดังกล่าวมีข้อความว่า ที่ดินผืนนี้มีคดีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์โฉนด 94095-94101 โดยป้ายดังกล่าวได้ติดไว้

ใกล้บริเวณก่อสร้างของโจทก์ทั้งสาม หันมาทางถนนนาเนาเหนือ เป็นที่เห็นได้ชัดแก่บุคคลทั่วไปที่สัญจรไปมาบนถนนสายนี้ การกระทำของจำเลยย่อมมีเจตนาที่จะก่อความเสียหายให้แก่โจทก์ในด้านการจำหน่ายบุคคลที่ตั้งใจจะซื้ออาคารจากโจทก์เมื่อเห็นป้ายของจำเลยแล้วย่อมจะต้องยกเลิกความตั้งใจที่จะซื้ออาคารจากโจทก์เสีย เพราะไม่มีผู้ใดที่จะเสี่ยงซื้ออาคารที่มีข้อพิพาทกันอยู่ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ยังได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันถึง 4 ฉบับ เป็นภาษาไทย 2 ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับภาษาจีน 1 ฉบับ ติดต่อกันมีกำหนด 1 เดือนมีข้อความกล่าวหาโจทก์ทั้งสามโดยระบุชื่อโจทก์ทั้งสามว่าบุกรุกที่ดินของจำเลยที่ 1 ถูกจำเลยที่ 1 ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาและยังขู่ไม่ให้บุคคลภายนอกจับจองหรือซื้ออาคารของโจทก์ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน ตามประกาศดังกล่าวยังให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามไปยังจำเลยที่ 1 อีกด้วยประกาศดังกล่าวได้ลงในหนังสือพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม 2525 ภายหลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 4 เป็นบิรารของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมุนนาตำบิไซบูมาริกัน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 4 รื้อหรือยอมให้จำเลย (ห้างหุ้นส่วนดังกล่าว) รื้อเรือนครัวและโรงเก็บของออกไปแม็คดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ฎีกา แต่ได้มีคำสั่งศาลชั้นต้นรับรองกรรมสิทธิ์ของโจทก์ไว้ครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 ลงประกาศหนังสือพิมพ์ดังกล่าว จึงเป็นการขัดแย้งต่อคำสั่งของศาลชั้นต้นและมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่โจทก์ทั้งสามทางชื่อเสียง ความเชื่อถือและธุรกิจการค้า การประกาศหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามโดยแจ้งชัดอีกกรณีหนึ่ง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์ชอบแล้ว

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาต่อไปว่า จำเลยทั้งสี่ไม่ได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามโดยยกเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขึ้นมากล่าวอ้างในชั้นฎีกานั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยทั้งหมดได้ร่วมกันจงใจใช้สิทธิโดยไม่สุจริตสมคบกันทำการก่อกวนขัดขวางกลั่นแกล้งโจทก์เพื่อไม่ให้โจทก์เข้าทำประโยชน์ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของโจทก์ได้สะดวก โดยจำเลยทั้งหมดใช้ชื่อจำเลยที่ 1 ไปแจ้งความกล่าวหาว่าคนของโจทก์บุกรุกเข้าไปในที่ดินดังกล่าวและยังได้กล่าวหาว่าจำเลยทั้งหมดได้สมคบกันเขียนแผ่นป้ายโฆษณาประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสาม ขอให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งหกไม่ได้ให้การปฏิเสธว่า จำเลยทั้งหกไม่ได้ร่วมกันกระทำต่อโจทก์ตามฟ้อง กลับให้การว่าจำเลยทั้งหกมิได้กระทำกลั่นแกล้งโจทก์ตามฟ้อง แต่จำเลยทั้งหกได้กระทำการโดยสุจริตและเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายของบ้านเมืองตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำให้การ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ยุติตามคำฟ้องและคำให้การว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้ร่วมกันกระทำการต่าง ๆ ต่อโจทก์ เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นการละเมิดจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสาม ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

โจทก์ทั้งสามฎีกาข้อแรกว่า จำเลยที่ 5 ที่ 6 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสาม เห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสามได้กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อ

โจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งหกร่วมกันให้การมาในคำให้การฉบับเดียวกัน ยอมรับว่าได้ร่วมกันกระทำต่อโจทก์ แต่ได้กระทำโดยสุจริต จำเลยที่ 5 ที่ 6 ไม่ได้ให้การต่อสู้ว่า ไม่ได้ร่วมกระทำกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ศาลล่างทั้งสอง วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 5 ที่ 6 ไม่ได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามจึงเป็นการวินิจฉัยคดีนอกคำให้การของ จำเลยที่ 5 ที่ 6 นอกจากนี้ทางพิจารณาโจทก์ทั้งสามก็น่าสืบรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 5 ที่ 6 ได้ร่วมกระทำละเมิดต่อ โจทก์ทั้งสามด้วยจำเลยที่ 5 ที่ 6 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 5 ที่ 6 ร่วมกันรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ให้แก่โจทก์ทั้งสามรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เธียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจทั้งในเรื่องกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธี สบัญญัติ กล่าวคือประเด็นแรก การเข้าสู่ปัญหาและระบบคิดในเรื่องละเมิดส่วนประเด็นที่สองมีข้อห้ามมิให้ศาล วินิจฉัยคดีนอกคำให้การของจำเลยหรือไม่ 1. การเข้าสู่ปัญหาและระบบคิดในเรื่องละเมิด ถ้าเราศึกษาถึงราก เเหง้าของลักษณะการกระทำละเมิดซึ่งเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่งจะพบว่าการกระทำละเมิดมีที่มาจากแหล่งกำเนิด เดียวกันกับการกระทำความผิดทางอาญาเป็นข้อเท็จจริงเดียวกัน แต่ผลทางกฎหมายของข้อเท็จจริงเดียวกันนี้ ทำให้ผู้กระทำอาจต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าการนำโครงสร้างความผิด ทางอาญา (erbrechensaufbau) มาใช้ในการเข้าสู่ปัญหาและใช้เป็นระบบคิดในเรื่องละเมิดจะทำให้การพิจารณา คดีเป็นระบบและเป็นวิชาการได้ 1.1 โครงสร้างการกระทำความผิดทางอาญาอาจแยกเป็น 2 โครงสร้างใหญ่ ๆ ด้วยกัน ประการแรก การกระทำนั้นจะต้องผิดกฎหมาย(Unrechtstatbestand) และประการที่สอง ผู้กระทำ ต้องรับโทษหรือไม่เพียงใด (erantwortlichkeit,Schuld) สำหรับโครงสร้างข้อแรกอาจแยกพิจารณาได้เป็นสอง ส่วนคือ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบ (Tatbestandamaessigkeit) และส่วนที่การกระทำนั้นจะต้องไม่มีเหตุที่ผู้ กระทำมีอำนาจกระทำได้(Rechtswidrigkeit,KeinerRechtfertigungsgrund)(รายละเอียดศึกษาได้จาก หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 117/2529 หน้า 3-4 คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2529 เล่มที่ 5,สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ) 1.2 โครงสร้างการกระทำละเมิดทางแพ่ง อาจแยกพิจารณาเป็น 2 โครงสร้างด้วยเช่นกัน

ประการแรก การกระทำนั้นจะต้องเป็นการละเมิด และประการที่สอง ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด สำหรับประการแรกอาจแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.2.1 การกระทำนั้นจะต้องเป็นการทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ หรือ ชื่อเสียง โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 1.2.2 จะต้องไม่มีบทบัญญัติกฎหมายหรือหลักกฎหมายให้สิทธิแก่ผู้กระทำที่จะกระทำการเช่นนั้นได้ ซึ่งอาจแบ่งได้ 3 เรื่องดังนี้ ก) บทบัญญัติเรื่องนิรโทษกรรมตามมาตรา 449- มาตรา 452 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ข) ความยินยอมของกลุ่มคน ตามหลักกฎหมายที่ว่าความยินยอมไม่ทำให้เกิดความเสียหาย (olentiononfitinjuria) ความยินยอมดังกล่าวจะต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องไม่เกิดอาการบังคับขู่เข็ญ หลอกลวงต้องเป็นความยินยอมที่ได้มาก่อน หรือขณะกระทำละเมิด และจะต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1403/2508) มักจะพบในเรื่องการเล่นกีฬาที่ใช้กำลังปะทะกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกีฬาชกมวยตามกติกา ค) เมื่อชอบเขตระยะเวลาของการครอบครองปรัภักษ์ระยะเวลาการได้การจำยอมโดยอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 1382,1401 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครอง 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองตามมาตรา 1375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ล่วงพ้นไปเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่จะระยะเวลาดังกล่าวตามมาตรา 1375,1382,1401 จะล่วงพ้นไป การกระทำของผู้ครอบครองปรัภักษ์เจ้าของสามยทรัพย์ หรือผู้แย่งการครอบครองเป็นการละเมิดต่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ต่อเจ้าของภารยทรัพย์ หรือต่อผู้มีสิทธิครอบครองแล้วแต่กรณี แต่เมื่อระยะเวลาดังกล่าวล่วงพ้นไปกฎหมายยอมรับสิทธิของผู้ทำละเมิดดังกล่าว (legitimate) จึงทำให้การกระทำละเมิดในอดีตที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดนั้นกลับกลายเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นการให้สิทธิแก่ผู้กระทำในภายหลัง 1.3 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยทั้งหกให้การยอมรับว่า"ได้กระทำการตามฟ้องโจทก์ แต่กระทำการโดยสุจริต และเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายของบ้านเมือง" จึงถือได้ว่าจำเลยทั้งหกต่อสู้คดีตามโครงสร้างในข้อ 1.2.2 ก.) หรือตามมาตรา 449 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ยอมรับข้อเท็จจริงตามโครงสร้างในข้อ 1.2.1 หรือตามมาตรา 420,423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2. มีข้อห้ามมิให้ศาลวินิจฉัยคดีนอกคำให้การของจำเลยหรือไม่ 2.1 ข้อพิจารณาทางวิชาการหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความการพิจารณาคดีของศาล ศาลจะต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ส่วนการสืบพยานในห้องพิจารณาคดีจะกระทำเฉพาะในส่วนข้อของข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นโต้แย้งกันระหว่างคู่ความ โจทก์จำเลย และศาลต่างก็มีบทบาทอำนาจสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจากการวิเคราะห์ศึกษาธรรมชาติของกระบวนการพิจารณาคดีอาจสรุปหลักกฎหมายวิธีพิจารณาที่จะนำมาเป็นพื้นฐานของการพิจารณาหมายเหตุข้อ 2 ได้ดังนี้ 2.1.1 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความในเรื่องการดำเนินคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสิทธิฟ้องคดีเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสิทธิของคู่ความตามกฎหมายสารบัญญัติอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายวิธีสบัญญัติหากคู่ความตั้งสิทธิฟ้องคดี หรือให้การไม่ครบถ้วนบริบูรณ์หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติเรื่อง

การดำเนินคดีมีอยู่ 2 หลักด้วยกัน คือ ก) เสรีภาพในการตั้งสิทธิดำเนินคดี (Dispositionsmaxime) คู่ความมีเสรีภาพที่จะตั้งสิทธิดำเนินคดีต่อศาลได้ โจทก์จะเป็นผู้กำหนดขอบเขตเนื้อหาของคดีของตน โดยการบรรยายฟ้องและขอให้ศาลบังคับจำเลยให้การปฏิบัติตามคำขอท้ายฟ้องศาลผูกพันที่จะพิจารณาพิพากษาคดีภายในขอบเขตของคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง ประเด็นพิพาทแห่งคดีขึ้นอยู่กับคู่ความตามที่ได้ยื่นฟ้องและให้การโต้เถียง ข) หน้าที่ในการดำเนินคดี (Offizialmaxime) จะพบในกรณีที่คู่ความของคดีเป็นรัฐ เช่น พนักงานอัยการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือทนายผู้ที่มีหน้าที่ให้ดุลพินิจศาลแต่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลในการดำเนินคดี 2.1.2 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาในเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงของคดี การแสวงหาข้อเท็จจริงของคดีจะเป็นหน้าที่ของคู่ความหรือของศาล ซึ่งต้องพิจารณาเกี่ยวโยงถึงข้อกำหนดสารบัญญัติ ถ้าข้อกำหนดสารบัญญัติเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของรัฐแล้วบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีจะต้องเป็นของศาล แต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ของเอกชนบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงของคดีตกเป็นของคู่ความในคดี หลักกฎหมายวิธีพิจารณาในเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีมีอยู่ 2 หลักด้วยกันคือ ก) หลักเรื่องการเจรจาหว่านคู่ความ (erhandlungsgrundsatz) หลักนี้ถือว่าคู่ความเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิโดยตรง คู่ความจึงมีอำนาจเหนือข้อเท็จจริงของคดีอย่างเท่าเทียมกัน คู่ความอาจจะประนีประนอมยอมความกันหรือตกลงยอมรับข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่สืบพยานก็ย่อมกระทำได้ ซึ่งจะมีผลให้คู่ความผูกพันข้อเท็จจริงที่รับกันตลอดไป ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาข้อเท็จจริงที่รับกันไปแล้วอีกไม่ได้ นอกจากนี้ศาลก็จะผูกพันกับข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันจะปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่คู่ความได้รับกันแล้วไม่ได้เว้นแต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเกินกว่าเหตุ หลักเรื่องการเจรจาหว่านคู่ความนี้เป็นหลักที่เด่นในวิธีพิจารณาคดีแพ่ง ยกเว้นกฎหมายลักษณะครอบครัวเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งโดยหลักวิชาการแล้วไม่อาจใช้หลักเรื่องการเจรจาหว่านคู่ความในหลายเรื่อง เช่น การหย่าด้วยความยินยอม (sog. Konventional-scheidung) ศาลจะยอมรับข้อเท็จจริงที่คู่ความตกลงหย่ากันโดยไม่ตรวจสอบถึงสาเหตุของการหย่าร้างไม่ได้ หรือในกรณีที่โจทก์ฟ้องหย่าจำเลยโดยอ้างเหตุหย่าประการต่าง ๆ ในคำฟ้อง แม้จำเลยจะไม่ได้ให้การถึงเหตุหย่า ศาลจะยอมรับว่ามีเหตุหย่าตามฟ้องไม่ได้ เพราะการหย่าเป็นการกระทบกระเทือนสถาบันครอบครัวศาลจะต้องให้โจทก์นำสืบถึงเหตุหย่าทุกกรณี ข) หลักการพิสูจน์หาความจริงของคดี (Untersuchungsgrundsatz) ภายในขอบเขตของคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง ที่โจทก์ได้ตั้งสิทธิฟ้องคดี (Dispositionsmaxime) ศาลมีหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในการวินิจฉัยคดี โดยเบื้องต้นศาลจะปล่อยให้การริเริ่มในการเสนอข้อเท็จจริงหรือการนำพยานเข้าสืบเป็นของคู่ความ ศาลจะช่วยเหลือคู่ความในกรณีที่มีความจำเป็น จนกว่าข้อเท็จจริงจะสุกงอมเพียงพอจะวินิจฉัยคดีได้ ในทางทฤษฎีภายใต้หลักการพิสูจน์หาความจริงของคดีดังกล่าวคู่ความไม่มีภาระการพิสูจน์หาความจริงของคดี แต่มีหน้าที่ในการร่วมค้นหาข้อเท็จจริง (Mitwirkungspflicht) แท้จริงแล้วภาระการพิสูจน์หาความจริงของคดีเป็นหน้าที่ของ

ฝ่ายรัฐ ซึ่งหมายความว่ารวมถึงศาล ในคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ย่อมไม่อยู่ในวิสัยที่โจทก์และจำเลยจะตกลงหรือเจรจากันจึงไม่อาจใช้หลักเรื่องการเจรจาระหว่างคู่ความมาเป็นหลักนำในการพิจารณาคดีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวจึงต้องนำหลักเรื่องการพิสูจน์หาความจริงของคดีมาเป็นหลักนำในการพิจารณาคดี (vgl. Wolfgang Grunsky, Grundlagendes erfahrungsrechts, 2, Aufl., Bielefeld 1974, S. 191) โดยโจทก์เป็นฝ่ายเริ่มนำสืบข้อเท็จจริงให้ได้ตามฟ้องหากโจทก์ไม่นำสืบศาลไม่อาจพิจารณาให้โจทก์ชนะคดีได้ และหากโจทก์สืบได้ไม่สมข้ออ้างทั้งหมด ศาลก็จะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเพียงบางส่วนเท่าที่โจทก์สืบสมเท่านั้น

2.2 ข้อพิจารณาทางวิชาการเรื่องคำให้การจำเลย 2.2.1 หน้าที่ของคำให้การจำเลย คำให้การจำเลยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่พิพาทกันในคดีมีประเด็นใดบ้าง จึงมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดประเด็นพิพาทในชั้นที่สองสถานแม้เนื้อหาในคำให้การและเนื้อหาในคำฟ้องอยู่ที่เสรีภาพในการดำเนินคดีหรือตั้งสิทธิฟ้องคดีตามหลัก Dispositionsmaxime แต่ขอบเขตของเนื้อหาในคำให้การที่ใช้ขอบเขตที่จะผูกพันศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่อย่างใดไม่ 2.2.2 เนื้อหาของคำให้การจำเลย จะต้องแสดงให้ชัดเจนตามข้อหาของโจทก์ทุกข้อ ข้อใดจะรับหรือจะปฏิเสธเพื่อจะได้ไม่ได้นำสืบในข้อที่รับกันให้เสียเวลา (นับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 218/2488, 768/2490, 49/2497, 689/2497, 267/2498, 536/2513) ส่วนข้อที่ควรปฏิเสธก็ให้ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งอย่าให้คลุมเครือเป็นที่สงสัย ทั้งต้องยกเหตุผลแห่งการปฏิเสธขึ้นอ้างด้วยอย่าปฏิเสธลอย ๆ เพราะการปฏิเสธลอย ๆ โดยไม่มีข้ออ้างนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียแก่จำเลย เช่นเดียวกับการไม่บรรยายไว้ให้กระจายพอที่จะเข้าใจได้หรือไม่ให้การไว้ในคำให้การ 2.2.3 ผลของการให้การไม่ชัดแจ้งหรือการปฏิเสธลอย ๆ ทำให้จำเลยไม่มีประเด็นที่จะนำสืบ ซึ่งจะเป็นการเสียเปรียบโจทก์ในข้อเท็จจริงของคดีเพราะเป็นคำให้การที่ไม่ถูกต้องศาลถือว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธฟ้องโจทก์ในข้อนั้น ๆ (นับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1079/2497, 1919/2494, 265/2495, 968/2495, 1882/2497, 373/2500, 680/2501, 345/2508, 955/2508, 231-232/2509, 354/2509, 913/2509, 1196/2511, 622/2512, 1370/2521) 2.2.4 สิทธิและหน้าที่ในการสืบพยานของคู่ความ โจทก์จะต้องสืบพยานตามฟ้องโจทก์ภายในขอบเขตที่โจทก์ตั้งฟ้องมาและจำเลยมีได้ยอมรับข้อเท็จจริงนั้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วโจทก์จะต้องนำสืบข้อเท็จจริงส่วนนี้เสมอ ส่วนจำเลยก็ต้องนำสืบตามคำให้การภายในขอบเขตคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมาย คำให้การส่วนใดที่มีชอบด้วยกฎหมายจำเลยไม่มีสิทธิที่จะนำสืบ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็ห้ามมิให้จำเลยนำสืบนอกคำให้การหรือนอกประเด็น (นับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 188/2506, 1373/2510, 1958/2511, 1899/2518) 2.2.5 อำนาจในการพิจารณาพิพากษาของศาลจะถูกจำกัดภายในขอบเขตของการตั้งสิทธิในคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ (Dispositionsmaxime) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 บัญญัติไว้ชัดแจ้งห้ามศาลมิให้พิจารณาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง แต่กฎหมายวิธีพิจารณาความไม่มีหลักห้ามมิให้ศาลพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำให้การ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาตามข้อ 2.2.4 ก็มิได้ห้ามศาล แต่ห้ามจำเลยมิให้นำสืบนอกคำให้การหรือนอกประเด็น 2.3 ความเห็นต่อคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 5 และที่ 6 ได้ให้การรวมกันกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 โดย

ยอมรับว่าได้กระทำการตามฟ้องโจทก์ ซึ่งปรับเข้าองค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา 420 และมาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่จำเลยทั้ง 6 อ้างว่ามีสิทธิที่จะกระทำการเช่นนั้น ในทางทฤษฎี ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อาจพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 5 และที่ 6 ได้ 2 กรณีด้วยกัน กรณีแรกศาลอาจเห็นว่าแม้จำเลยที่ 5 และที่ 6 จะให้การรวมกันมากับจำเลยที่ 1 กับที่ 4 โดยยอมรับว่าได้กระทำการตามฟ้องโจทก์ ซึ่งตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแล้วถือว่าไม่มีประเด็นที่จะต้องสืบข้อเท็จจริงในส่วนนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงตามทางนำสืบว่าจำเลยที่ 5 และที่ 6 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ด้วยเลย คำรับในคำให้การย่อมไม่ผูกพันศาลที่จะพิพากษาให้จำเลยที่ 5 และที่ 6 ต้องรับผิดชอบ

โจทก์(vgl.Baumbach/Lauterbach/Albers-

Hartmann,Zivilprozessordnung,43.Aufl.,Mucnchen1985,S.788)ศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 5 และที่ 6 ได้ แม้จำเลยที่ 5 และที่ 6 จะไม่ได้ต่อสู้มาในคดีหรือได้ให้การยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ตาม ศาลจะผูกพันตามคำรับของคู่ความก็ต่อเมื่อศาลเชื่อว่าข้อเท็จจริงที่รับกันนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ขัดกับเหตุผลที่วิญญูชนจะพึงเชื่อ (vgl.WolfgangGrundsky,a.a.O.,S.187) กรณีที่สอง ศาลอาจเห็นว่าจำเลยที่ 5 และที่ 6 มีสิทธิที่จะกระทำการตามที่โจทก์ฟ้องได้ดังที่จำเลยให้การ เมื่อศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทั้งสามนำสืบรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 5 ที่ 6 ได้ร่วมกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสาม จำเลยที่ 5 ที่ 6 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ดังนั้นจึงเท่ากับว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ถูกต้องในเนื้อหาของคดีแต่มิใช่เป็นการวินิจฉัยฝ่าฝืนหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ เพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายวิธีสบัญญัติห้ามมิให้ศาลวินิจฉัยคดีนอกคำให้การของจำเลย กมลชัย รัตนสกาววงศ์